

0021750-42.2016.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas  
Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA  
Comarca: Sorocaba  
Foro: Foro de Sorocaba  
Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Juízo, teve origem na investigação de um crime de furto de cheques, que foram emitidos em favor do réu. No que se refere ao furto, a diligência nada revelou em desabono a Wladimir, contudo, deu azo à apreensão de objetos ilícitos (documentos falsos e petrechos para sua produção), ou irregularmente mantidos (armas). Assim, o encontro fortuito de provas que se deu durante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021750-42.2016.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 354/2016 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 642/2016 - 4º Distrito Policial de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WLADMIR BERNARDINO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

WLADMIR BERNARDINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 297 do Código Penal porque em data incerta, porém anterior ao dia 26 de julho de 2016, na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, nº 1150, Parque das Laranjeiras, em Sorocaba/SP, falsificou documentos públicos, os quais foram encontrados em farta quantidade.

WLADMIR BERNARDINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado, também, como incurso no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, porque em 26 de julho de 2016, na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, nº 1150, Parque das Laranjeiras, em Sorocaba/SP, possuía e mantinha sob sua guarda, irregularmente, em sua residência, 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, calibre 38, além de 29 (vinte e nove) cartuchos calibres 38 e 32, de uso permitido.

Segundo se apurou, no mês de junho de 2016 verificada a emissão de duas folhas de cheques, em favor do investigado, oriundas de um talonário subtraído, fato que determinou a realização de busca domiciliar em sua residência. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram na casa de Wladimir, 02 (dois) revólveres da marca "Rossi", calibre 38, de uso permitido; 29 (vinte e nove) cartuchos, calibres 38 e 32, de uso permitido, além de Cartões, RGs, CNHs, certidões de nascimento, certificados de Registro e Licenciamento de Veículo,

talões e folhas de cheque, documentos em grande quantidade, com identificações diversas e de vários Estados, preenchidas e em branco. O averiguado possuía, notebooks, pen drives e impressoras, nos quais foram encontrados arquivos de imagem com características de falsificação de documentos, além de blocos de papel de diversas gramaturas e cores, adesivo plástico transparente, com potencial para realizar a contrafação de documentos.

Esses os fatos coligidos na fase inquisitiva.

Recebida a denúncia (fls. 130), o réu foi citado (fls. 139) e ofereceu resposta à acusação (fls. 150/156).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela Acusação e 02 (duas) da Defesa. O réu foi interrogado ao final (fls. 361).

Os debates foram convertidos em memoriais.

Nessa fase o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, em preliminar, arguiu nula a decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, em prejuízo das provas dela decorrente. No mérito, postulou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

Ressalto, primeiramente, que a busca e apreensão é regulada a partir do artigo 240 do Código de Processo Penal e como cita Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal - Saraiva - 2018 - pag.508), pode ser definida como “[...] uma medida instrumental - meio de obtenção da prova - que visa encontrar pessoas ou coisas.” No caso dos autos a medida foi autorizada judicialmente, como ato preparatório, em investigação de um crime de furto à residência (BO - 2209/13 - 4º Distrito Policial), visando a apreensão de objetos e documentos subtraídos. As informações obtidas pelos policiais, revelaram que dois cheques, parte de um talonário subtraído, foram emitidos em favor de Wladimir que à época, contava com registro criminal pela prática de estelionato. Corroborada pelo Ministério Público a representação foi deferida. Durante o cumprimento da medida, deu-se o encontro fortuito de documentos falsos e vasto material para confecção, além de armas e munições.

Em sede de resposta à acusação o Defensor se insurgiu, preliminarmente, contra a decisão que deferiu busca e apreensão domiciliar e postulou pela declaração de nulidade das provas produzidas. Entendi que a medida obedecera aos ditames legais, não encontrei nulidade nas provas produzidas e rejeitei as questões preliminares em 27 de setembro de 2017 (decisão fls. 162). Agora, pelas mesmas razões, retoma o tema e invoca dispositivo legal alterado pela Lei 13.964/2019, logo, de vigência posterior ao ato. Como é cediço, em matéria processual penal vige o princípio do tempus regit actum (o tempo rege a forma como o ato deve ser praticado). Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”, de modo que mantenho a decisão pretérita, por seus próprios fundamentos. Vencida a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/29), laudo de exame documentoscópico (fls. 53/54), laudo pericial da arma de fogo e munições (fls. 56/57), laudo pericial (fls. 59/93), bem como, pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é certa.

Marcos Nunes da Silva, policial civil, disse que trabalhou em apoio à equipe que cumpria o mandado de busca e apreensão, não entrou na residência, ficou na garagem do imóvel, como segurança da viatura. Disse que enquanto aguardava fez busca no lado externo e, na caixa do correio, encontrou um revólver municiado. Soube pelos colegas que outra arma, de calibre 38, foi localizada no interior do imóvel. Esclareceu que não acompanhou a investigação e desconhece detalhes sobre o caso. Quando do cumprimento do mandado Wladimir não estava presente e quem acompanhou a

equipe na diligência, foi seu irmão.

Oswaldo Hiroshi Silva, policial civil, disse que à época trabalhava no 4º Distrito Policial e saiu para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Chegaram no local e não havia ninguém, porém, foram recebidos pelo irmão de Wladmir, que acompanhou a diligência. Era uma casa grande e no quarto, no closet, em uma caixa de sapatos, encontrou um revólver calibre 38. Durante as buscas localizaram documentos, muitos espelhos de R.G, CNH, documentos de veículos em branco e preenchidos, várias fotografias, que foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Não se recorda os motivos da busca, estava no local em apoio à equipe. O irmão do acusado alegou desconhecer as armas e os documentos encontrados. Ao Ministério Público respondeu que acharam muitos espelhos de documentos pertencentes à órgãos públicos, sem preenchimento, que não deveriam estar em casa de particular. Havia muitas fotos, inclusive, dois RG's preenchidos com nomes distintos que ostentavam a mesma foto. Disse que localizaram alguns cadernos com anotações que apreenderam e entregaram à autoridade policial, para análise. Não manteve contato com réu, ele não se encontrava na residência. Encontrou as armas na presença de dois colegas, um deles, Joel. Os documentos, espelhos se encontravam sobre uma escrivaninha, no quarto, dentro de uma sacola.

Daniel Martin Dias, afirmou conhecer Wladmir há 15 anos, pessoa honesta, trabalhadora, com família constituída. Trabalha na área de segurança e compra e venda carros de leilão. Não presenciou os fatos.

Vinicius Eduardo Lúcio, conhece o réu há 11 anos, pessoa honesta, trabalhadora, não presenciou os fatos. Ouviu de Wladmir que a polícia entrou em sua casa alegando problemas em cheques. O réu trabalha na área de segurança, em eventos e compra e venda carros de leilão.

Wladmir Bernardino de Souza, em Juízo, negou a prática delitiva. Disse que dois meses antes dos fatos sua residência fora assaltada, houve troca de tiros, um bandido foi morto e outros três, presos. Tinha dinheiro em casa, R\$ 100.00,00 (cem mil) reais, fruto da venda de uma caminhonete, que os assaltantes dispensaram durante a fuga. Foi até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência e os valores foram liberados, levou-os de volta à casa. Falou que os policiais, cientes da existência do numerário, voltaram à sua residência com um "suposto" mandado de busca, em um momento que não estava no local. Seu irmão Wanderson, acompanhou a equipe em diligência. Falou que seu irmão o chamou por telefone e disse que os policiais queriam dinheiro, ao que se negou entregar e chamou seu advogado. Relatou que mais tarde, no mesmo dia, os policiais retornaram ao local e os objetos (arma e documentos falsos) apareceram no imóvel. Indagado, disse não saber os nomes desses agentes e afirmou que possuía cerca R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais em cheques de clientes que sumiram de sua casa e começaram a ser descontados. Declarou que, por esse motivo, retornou ao Distrito Policial para saber sobre os cheques e ouviu do policial que se eles não constavam dos autos, não existiam. Soube então, que naquela oportunidade, foram levados de sua residência. Alegou que os policiais que prestaram depoimento em audiência não são os mesmos que realizaram a busca e apreensão. Monitorava a casa e os viu, contudo, não possui as imagens porque os agentes as levaram suas câmeras. Sobre os cheques que deram origem ao mandado de busca, nada sabe, não lhes foram apresentados, desconhece.

Essas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e delas se extrai a certeza da autoria que recai sobre o réu.

Com efeito, Wladmir negou a prática delitiva e o fez com declarações sem lastro, fantasiosas e nada críveis.

Alegou que seu irmão o chamou por telefone para informá-lo sobre a diligência e relatar que os policiais pediam dinheiro, porém, optou por não ir até sua residência e esclarecer os fatos. Afirmou que antes dos fatos, seu imóvel, local no qual mantinha vultosa quantia, fora assaltado e que os ladrões dispensaram o dinheiro durante a fuga. Em suas palavras, os valores despertaram o interesse dos policiais que atendiam à ocorrência, que tempos depois com "suposto" mandado, entraram em sua residência. Ocorre que, compulsando os autos, temos que Wanderson, seu irmão, disse desconhecer as armas, os documentos falsificados e os materiais necessários para expedição de documentos contrafeitos, todos localizados no

cumprimento da diligência, em sua presença. Justificou o encontro das armas de fogo na residência de seu irmão, como prevenção, uma vez que o primo deles fora assaltado, sem mencionar, no entanto, a experiência horrível vivenciada pelo próprio irmão (fls. 30/32). São declarações que se contrapõe aos relatos do réu em Juízo, sobretudo, quando afirma que os policiais retornaram em sua residência, em outro momento, para colocar armas e demais materiais ilícitos, a fim de incriminá-lo. Causa estranheza, ainda, a não apresentação de Wanderson em audiência, pessoa que a tudo acompanhou.

Como já explanado, a ordem de busca e apreensão expedida nos autos da medida cautelar n.º 0015270-48.2016.8.26.0602, que tramitou neste Juízo, teve origem na investigação de um crime de furto de cheques, que foram emitidos em favor do réu. No que se refere ao furto, a diligência nada revelou em desabono a Wladimir, contudo, deu azo à apreensão de objetos ilícitos (documentos falsos e petrechos para sua produção), ou irregularmente mantidos (armas). Assim, o encontro fortuito de provas que se deu durante o procedimento, acertadamente, foi levado ao conhecimento da autoridade policial, sem que disso possa se alegar qualquer ilegalidade.

Nesse sentido: Eugênio Pacelli: "Ora, não é a conexão que justifica a licitude da prova. O fato, de todo relevante, é que, uma vez franqueada a violação dos direitos à privacidade e à intimidade dos moradores da residência, não haveria razão alguma para a recusa de provas de quaisquer outros delitos, punidos ou não com reclusão" Curso de Processo Penal, 25ª edição. Atlas, 2021, p. 287.

Em recente acórdão acerca do tema, assim decidiu o STJ: "É legítima a utilização de informações obtidas em interceptação telefônica para apurar conduta diversa daquela que originou a quebra de sigilo, desde que por meio dela se tenha descoberto fortuitamente a prática de outros delitos. Caso contrário, significaria a inversão do próprio sistema" STJ; HC 187189/SP 2010/0185709-1, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2013, DJE 23/08/2013.

O mesmo entendimento se solidificou no STF: "Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 23/06/2016" STF; HC 137438; 1ª Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 20/06/2017.

No mais, o laudo de exame pericial realizado nos "espelhos" de documentos apreendidos na residência do réu, resultou como FALSOS (fls. 53/54). As armas apreendidas foram igualmente periciadas e se mostraram aptas para disparos (fls. 55/57). Os equipamentos e dispositivos examinados (laudo fls.58/93), podem se prestar à falsificação de documentos.

As testemunhas arroladas pela defesa, não presenciais, em nada colaboraram para a elucidação dos fatos.

Como se vê há suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos a apontar o réu como autor dos delitos narrados na denúncia, sendo de rigor o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal constato que o réu é primário e as circunstâncias dos delitos não extrapolaram o normal aos tipos. Desse modo, fixo suas penas-bases no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa de menor valor, pelo delito previsto no artigo 297 do Código Penal e em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa de menor valor, pelo delito previsto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena, torno-as definitivas.

Dois os delitos praticados (artigo 297 do Código Penal e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03), assim, as sanções deverão ser somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo daquelas substituídas, na forma a ser estabelecida

pelo Juízo das Execuções; e multa à razão de 10 (dez) de menor valor. Caso o benefício seja revogado, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto (artigo 33, "caput", c.c. §2º, alínea "c", c.c. artigo 59, ambos do Código Penal).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno WLADMIR BERNARDINO DE SOUZA, RG.28.323.318 – SSP/SP, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa de menor valor, pelo delito previsto no artigo 297 do Código Penal e em 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa de menor valor, pelo delito previsto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. Substituída a pena corpórea, nos termos da fundamentação.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, com ressalva à eventual AJG.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos da Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e ao IIRGD; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução da pena.

P.I.C.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA